

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2532

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายสุเทพ เขียวสุรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 820

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 3 (5), มาตรา 34

จำเลยเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกคันเกิดเหตุและได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทุกคันดังกล่าว แม้จำเลยจะให้ ว. เช่าซื้อรถคันนั้นไป แต่จำเลยก็ยังยื่นขอต่ออายุทะเบียนรถและหาได้บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว แก่ทางราชการไม่กลับยอมให้ ว. ขับรถคันเกิดเหตุไปประกอบการขนส่งในชื่อจำเลยอีกต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยและ ว. ร่วมกันประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและ ว. เป็นตัวแทนของจำเลยในกิจการดังกล่าวเมื่อ ว. ขับรถไปกระทำละเมิดอันต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทนจำเลยซึ่งเป็นตัวการต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427, 820 (อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3480/2530)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถยนต์บรรทุกสิบล้อส่วนบุคคลคันเกิดเหตุ ว. ลูกจ้างหรือตัวแทนจำเลยขับรถคันดังกล่าวบรรทุกอ้อยไป

ตามทางการที่จ้างหรือวัตถุประสงค์ของจำเลยด้วยความประมาทชนรณไฟของโจทก์
ตกลงเสียหายเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ประกอบการขนส่ง จำเลยให้ ร. เข้าซื้อรถคัน
เกิดเหตุไปแล้ว ว. มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนจำเลย พนักงานรถไฟเป็นฝ่ายประมาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ๒๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้นำรถบรรทุกคันเกิดเหตุมาจด
ทะเบียนประกอบการขนส่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ และขอต่อทะเบียน ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๔ เมื่อจำเลยให้นายวิบูลย์เข้าซื้อรถคันดัง
กล่าวไป นายวิบูลย์มิได้ขออนุญาตประกอบการขนส่ง คงใช้รถบรรทุกคันเกิดเหตุ
ประกอบการขนส่งตามใบอนุญาตเดิมซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตตลอดมา และ
จำเลยก็ยังยื่นแบบเรื่องราวขอต่ออายุทะเบียนรถและชำระเงินในฐานะผู้ประกอบการ
ขนส่งอีกด้วย จำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔(๕), ๓๔ กฎ
กระทรวง เงื่อนไขคำสั่งและระเบียบซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายดังกล่าว และ
ตามที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลระบุไว้ เมื่อจำเลยได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของจำเลยเอง
แล้ว แม้จำเลยจะให้นายวิบูลย์เข้าซื้อรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์

ของรถเท่านั้น จำเลยหาได้บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
จำเลยแก่ทางราชการไม่ กลับยอมให้นายวิบูลย์ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปประกอบ
การขนส่งในชื่อจำเลยได้อีกต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยและนายวิบูลย์ร่วม
กันประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และถือว่านายวิบูลย์เป็นตัวแทนของจำเลยใน
กิจการขนส่งดังกล่าว ฉะนั้นเมื่อนายวิบูลย์ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปกระทำละเมิด
อันต้องรับผิดชอบทำให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทนเช่นนี้ จำเลยซึ่งเป็น
ตัวการจักต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดซึ่งนายวิบูลย์ทำไปนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๗, ๔๒๐ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่
๓๔๘๐/๒๕๓๐ ส่วนเรื่องค่าเสียหายเห็นสมควรกำหนดเพิ่มขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ๔๓๕,๑๒๑.๐๖ บาท แก่โจทก์.

(ศิลปชัย มัทธูรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายวิชัย เหลืองวิไล

ศาลอุทธรณ์ - นายสะสม สิริเจริญสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ